

Bankrotterklärung des Rechtsstaates

Die Welt

Mittwoch 29. März 2023

Copyright 2023 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: TITEL; KOMMENTAR; S. 1; Ausg. 63

Length: 349 words

Byline: Jacques Schuster

Body

Der Historiker Heinrich August Winkler stellte 2020 in seinem Buch "Wie wir wurden, was wir sind" fest, in der Flüchtlingskrise habe die Bundesrepublik die Stabilität der Gesellschaft für ihre "ewige Vergangenheitsbewältigung" und die "Wiedergutmachung der Kriegsschuld" aufs Spiel gesetzt.

Heute, drei Jahre später, sehen wir nicht nur, dass der Sozialdemokrat recht hatte. Allenthalben ist auch zu spüren, was geschieht, wenn Krisen nur verdruckst angesprochen oder moralisch so aufgeladen werden, dass allein die bloße Gegenrede den Besorgten in die rechte Ecke stößt. Nicht einmal 2015 war die Mehrheit der Bevölkerung bereit, das im Grundgesetz verankerte Asylrecht infrage zu stellen. Nun ist das anders. Zum ersten Mal seit 1949 halten nur noch 39 Prozent der Deutschen das Asylrecht für richtig. Wahzunehmen ist die leise Erosion eines gesellschaftlichen Grundkonsenses, der zu einem maßgeblichen Teil zur bundesdeutschen Stabilität beigetragen hat.

Die Bevölkerung erkennt nüchtern, was kein Politiker auszusprechen wagt: Der Umgang mit der Flüchtlingskrise ist - zumindest aus rechtlicher Sicht - eine Bankrotterklärung des Rechtsstaates. Aus dem unverzichtbaren Asylrecht für politisch Verfolgte ist ein Asylbewerberrecht für jedermann geworden, das mithilfe juristischer Winkelzüge so weit gedehnt werden kann, bis der Eingereiste bleiben darf.

So lange die Bevölkerung nicht den Eindruck gewinnt, dass die Bundesregierung wenigstens ernsthaft versucht, diesen Missstand zu beseitigen, so lange wird die Zustimmung zum Asylrecht schrumpfen und die AfD stark bleiben. Es ist deshalb richtig, dass die Union nun einen Antrag im Bundestag einreicht, in dem sie Vorschläge unterbreitet, wie "Abschiebehürden beseitigt" werden können. Nicht einmal annähernd sind die Maßnahmen ergriffen worden, die der Instrumentenkasten hergibt, um die Herkunftsländer zur Rücknahme der Menschen zu bewegen, die widerrechtlich nach Deutschland kommen. Ob sich damit das Problem gänzlich lösen lässt, ist freilich eine andere Frage.

jacques.schuster@welt.de (jacques.schuster@welt.de)

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (89%); ABSCHIEBUNG (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (75%); DEUTSCHER BUNDESTAG (73%)

Geographic: DEUTSCHLAND (56%)

Load-Date: March 28, 2023